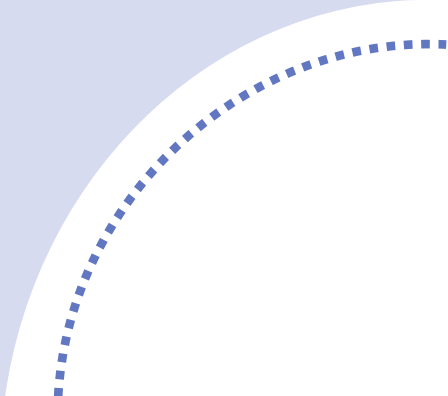




Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

mise à jour : mars 2025

NB : ce document n'a pas de valeur réglementaire, il est nécessaire de se référer en complément, aux textes de branche et d'entreprise en vigueur

SGE DES **IEG**



Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

Leurs missions

Instituées **par l'article 3 du Statut National du Personnel**, les Commissions Secondaires ont fait l'objet de **deux accords collectifs de Branche en date du 9 octobre 2007**, à la suite de la mise en place des institutions représentatives du personnel (IRP) de droit commun dans les IEG.

Cet accord porte sur la composition et les modalités de fonctionnement des CSP exécution/maitrise et cadres. Il précise leurs domaines de compétence, strictement limités aux dispositions listées dans le statut national des IEG :

- ❖ Avis sur les demandes de changements d'affectation ou de classification non liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ;
- ❖ Examen des conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes (y compris les questions d'admission au stage statutaire, de titularisation et de réintégration) ;
- ❖ Avis sur les propositions d'avancement ;
- ❖ Propositions de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article 6 du statut ;
- ❖ Information sur les taux de services actifs et avis sur les propositions de classement de services actifs ;
- ❖ Examen, pour les domaines de compétence ci-dessus, des requêtes individuelles et émission d'avis sur la suite à donner à ces requêtes.

Les commissions secondaires sont des organismes consultatifs qui émettent des avis transmis à l'autorité compétente (l'employeur). Il revient à l'autorité compétente de prendre les décisions correspondantes après avoir pris connaissance de ces avis.

Nota: en l'absence de commission secondaire dans l'entreprise, c'est la CSNP (Commission Supérieure Nationale du Personnel) qui reprend les attributions de celle-ci.

Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

Leur composition

- ❖ Les CSP sont des commissions paritaires, composées de représentants du personnel et de l'employeur, à part égale et présidées par l'employeur ou un de ses représentants.
- ❖ Le mandat des membres des CSP est fixé à 4 ans.
- ❖ Les membres sont :
 - ↳ Les **membres de la Direction** (désignés par le Président de la CSP sur proposition de l'employeur) ;
 - ↳ Les **membres représentant le personnel** (désignés par les organisations syndicales selon le quota fixé, à la suite des élections professionnelles) ;
 - ↳ Le **Président** (désigné par la Direction, en même temps que le Président suppléant) ;
 - ↳ Le **Secrétaire**, désigné ou élu lors de la 1^{ère} séance par les représentants du personnel (cf. modalités de désignation ou d'élection du Secrétaire en page suivante). Un secrétaire-adjoint est désigné parmi les OS minoritaires.
- ❖ Certaines personnes assistent aux réunions sans avoir la qualité de membre :
 - Le **rapporteur** : il intervient en séance pour porter les bordereaux présentés en réunion.
NB : Pour les dispositions relatives au rôle du rapporteur en discipline, se référer à l'accord de 2024 sur le sujet et à la Pers 846.
 - Un(e) **assistant(e)** peut être présent(e) pour assurer la prise de note (ou une sténotypiste).
- ❖ Tous sont tenus à un devoir de réserve sur les éléments dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat en CSP.

Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

Mise en place 1/2

Comment se met en place la CSP ?

Avant la 1^{ère} séance, le Président informe les membres de la constitution de la CSP et précise que le secrétaire sera désigné lors de la 1^{ère} séance.
Lors de la 1^{ère} séance, un tour de table est proposé par le Président afin que chacun se présente.

Lors de l'élection du secrétaire, en l'absence d'OS majoritaire, comment départager les voix dans l'éventualité d'une égalité des voix ?

- Si une OS a la majorité absolue des sièges au sein de la CSP (donc au moins la moitié des sièges + 1) → l'OS concernée désigne le secrétaire parmi ses membres, et présente son candidat, lors de la première séance.
- Si aucune OS n'a la majorité absolue des sièges au sein de la CSP → dans ce cas, on procède à une élection (et les OS qui le souhaitent sont invitées à proposer un candidat parmi leurs membres). Le candidat qui recueille le plus de voix est élu secrétaire.
 - En cas d'égalité : le Président n'a pas le droit de voter car l'Accord précise bien que le secrétaire est élu par les membres représentant le personnel.
Si l'égalité persiste, l'usage électoral a donc vocation à s'appliquer, à savoir le candidat le plus âgé est élu.

Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

Mise en place 2/2

Quelles sont les règles de mixité Hommes/Femmes à respecter ?

La mixité sera recherchée dans la composition des délégations tant du côté employeur que chez les représentants des salariés.

Il ne s'agit pas d'une obligation impérative (comme pour les élections CSE) qui entrainerait en cas de non-respect l'irrecevabilité des désignations : mais il s'agit plutôt pour les CSP d'une préconisation sans qu'y soit attachée une sanction.

Quels sont les membres qui ont une voix consultative et ceux qui ont une voix délibérative ?

Pour rappel :

- les membres avec voix délibérative ont la capacité de voter, d'émettre un avis ;
- les membres avec voix consultative ne peuvent pas voter ni émettre d'avis, mais ont le droit de s'exprimer, de débattre.

Ont une voix délibérative : les membres de la délégation représentant les salariés (dont le secrétaire), les membres de la délégation représentant les employeurs (dont le Président).

Ont une voix consultative : les membres issus des sièges consultatifs attribués aux OS (attribués aux OS représentatives dans le périmètre de la CSP, ayant présenté au moins un candidat au CSE et qui ne se seraient pas vues attribuer un siège au sein de la CSP au titre de la méthode de répartition des sièges entre OS).

Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

En matière de discipline (1/2)

En matière de discipline, comment est composée la commission ?

La représentation est paritaire.

Selon la **date de démarrage de la procédure disciplinaire (date de réception de la convocation à l'entretien préalable première phase)**, les règles diffèrent depuis la signature de « l'accord relatif à l'amélioration de l'efficacité de la filière CSP dans ses prérogatives disciplinaires ».

Pour les procédures disciplinaires ayant commencé avant le 01/06/2024 :

La commission siégeant en matière de discipline comprend :

- les **membres représentant la Direction** en commission secondaire, y compris le président et le rapporteur s'il est choisi parmi les membres représentants de la Direction;
- les **représentants du personnel en commission secondaire dont le classement personnel en GF est obligatoirement égal ou supérieur à celui du salarié**, c'est-à-dire : les membres qui ont droit de vote, éventuellement les suppléants spéciaux, éventuellement des membres consultatifs.
 - Les **suppléants spéciaux** sont des salariés remplaçant un membre représentant le personnel ne pouvant siéger en commission de discipline du fait de son GF inférieur au GF de l'agent dont le dossier est traité. Peuvent être désignés tous les salariés statutaires appartenant à l'entreprise, y compris un salarié du collège cadre qui a appartenu à l'un des deux autres collèges auparavant. Une liste des suppléants spéciaux est établie à la mise en place de la commission secondaire et peut être modifiée autant que de besoin.

Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

En matière de discipline (2/2)

Pour les procédures disciplinaires ayant commencé après le 01/06/2024 :

La représentation est paritaire. La commission siégeant en matière de discipline comprend :

- les **membres représentant la Direction** en commission secondaire, y compris le président;
- les **représentants du personnel en commission secondaire dont le classement personnel en GF va jusqu'à 3 GF en-dessous de celui du salarié, au sein du même collège**, c'est-à-dire les membres qui ont droit de vote, éventuellement les suppléants spéciaux, éventuellement des membres consultatifs.
 - Les suppléants spéciaux sont des salariés remplaçant un membre représentant le personnel ne pouvant siéger en commission de discipline du fait de son GF ne répondant pas à la condition ci-dessus. Peuvent être désignés tous les salariés statutaires appartenant à l'entreprise, y compris un salarié du collège cadre qui a appartenu à l'un des deux autres collèges auparavant.
- Concernant le rapporteur :
 - Le rapporteur **ne prend pas part aux votes et n'est pas soumis à la condition de GF**. S'il est membre de l'instance, la parité devra être rétablie.
 - Il est possible désigner un rapporteur qui n'est pas membre de l'instance (« rapporteur extérieur »), à la condition qu'il appartienne au périmètre de la CSP.

Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

Ordre du jour et convocation

❖ Les CSP ont lieu sur convocation du Président et au moins :

- ↳ 1 fois par trimestre en plénière, pour les CSP Exécution-Maîtrise ; des séances extraordinaires peuvent être organisées, ainsi que des procédures accélérées (PA) qui sont des demandes d'avis par simple envoi des pièces aux membres ;
- ↳ 2 fois par an en plénière pour la CSP Cadre ; des PA mensuelles sont planifiées (en dehors des mois où il y a une plénière).

❖ Élaboration de l'Ordre Du Jour (ODJ) :

- ↳ Le Président fixe l'ODJ après consultation du secrétaire. Tout membre peut y demander l'inscription d'une question.

❖ La convocation :

- ↳ La convocation doit être envoyée, de préférence électroniquement et de manière sécurisée, au moins 15 jours calendaires avant la séance, sauf cas d'urgence dont le secrétaire est informé ;
- ↳ Elle est accompagnée de l'ODJ et des documents relatifs aux questions portées à celui-ci.

Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

Déroulement d'une séance 1/2

❖ Le Président ouvre la séance :

- ↳ Aucun quorum n'est exigé pour les CS ordinaires. Toutefois, il revient au Président de s'assurer qu'un minimum de concertation puisse être assuré.
- ↳ En matière de discipline, au moins 2 représentants du personnel sont requis.
- ↳ Le Président doit rappeler les obligations de discrétion et de confidentialité qui s'imposent aux membres de la CSP et à la personne chargée de la prise de note.

❖ Le Président demande au secrétaire de faire l'appel (ou le Président fait l'appel).

❖ Le Président vérifie la parité entre représentants des employeurs et des salariés :

- ↳ en cas de remplacement d'un membre par un autre, le Président doit en avoir été avisé formellement avant la séance ;
- ↳ Il a la possibilité d'attribuer les voix des absents pour rétablir la parité. Le PV devra mentionner cette répartition, entre membres de la Direction ou entre membres d'une même organisation syndicale, essentielle au moment des votes.

❖ Le Président demande au rapporteur de citer les bordereaux selon l'ODJ (éviter de procéder à la lecture exhaustive).

❖ Les points à l'ODJ sont débattus en séance.

Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

Déroulement d'une séance 2/2

- ❖ **Selon les cas, les bordereaux sont présentés pour information ou soumis pour avis ou font l'objet d'un vote formel** (interruptions de stage ou décisions concernant les requêtes individuelles), à l'issue des éventuels débats.
- ❖ **Modalités de vote :**
 - ↳ Les membres de la CSP ont voix délibérative à l'exception des membres consultatifs ;
 - ↳ Les membres votent à main levée (si un membre le demande, il est procédé au vote à bulletin secret) ;
 - ↳ Les avis sont émis à la majorité des voix des membres présents ou représentés ;
 - ↳ En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
- ❖ **Le Président assure la police des débats :**
 - ↳ Il régule les prises de parole ;
 - ↳ Il organise les interventions avec les rappels à l'ordre nécessaires le cas échéant ;
 - ↳ Il demande des reformulations ou des précisions lorsque les questions ou les réponses ne sont pas claires.
- ❖ **Le Président clôt la séance.**

Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

Les points à l'ordre du jour 1/3

Contenu de l'ordre du jour :

L'ordre du jour fait l'objet d'une concertation préalable entre le président et le secrétaire :

- Les points fixés par l'article 3 du Statut national des IEG doivent y figurer automatiquement -> le secrétaire / le président ne peut pas s'opposer à l'inscription d'un de ces points.
- Si, après consultation du secrétaire, celui-ci s'oppose au contenu de l'ordre du jour limité aux points prescrits par le Statut National, cela n'empêche pas le président de signer l'ordre du jour et de l'envoyer à l'ensemble des membres de la CSP.
- Pour les autres points : un commun accord doit être trouvé – aucune des parties ne peut imposer l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
- Lorsque la CSP se réunit à la demande de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation. S'il n'est pas spécifié que le Président est tenu de prendre en compte ces demandes, pour autant, le refus de faire droit à une telle demande devra être dûment justifié.

Les mutations individuelles ou collectives, doivent-elles passer pour avis ou pour info ?

L'article 3 du statut IEG dispose que les CSP formulent un avis sur les demandes de changements d'affectation. La PERS 212 apporte les précisions suivantes :

- Les mutations indiquées pour « information » sont celles qui sont liées à des mutations d'office qui n'entraînent pas d'avancement et qui ne nécessitent pas de période probatoire.
- Les commissions compétentes n'ont pas à être consultées lorsque la mutation est à la demande de l'intéressé et qu'il ne doit en résulter pour le candidat retenu, de changement d'affectation (même type d'emploi ou même qualification).
- Les autres cas de mutations sont à passer pour avis.

Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

Les points à l'ordre du jour 2/3

Démissions : faut-il en informer les membres de la CSP ?

- Non, ce n'est pas un cas prévu par l'article 3 du statut national des IEG.

Quelle est la périodicité d'information en CSP des taux de services actifs ? Quelle est la population à présenter (séentaires et/ou actifs) ?

- Conformément à l'Accord de branche sur la Spécificité Des Métiers dans les IEG du 16 avril 2010, l'information en CSP porte sur l'ensemble des taux et qualification de chaque salarié.
- Par conséquent, la population à présenter est la totalité des salariés classés en services séentaires et en services actifs.
- Cette information doit être réalisée à la CSP du 1^{er} trimestre. Effectivement, l'Accord de branche sur la Spécificité Des Métiers dans les IEG de 2010, précise que : « Les taux et qualifications retenus pour l'année N, pour chaque salarié, sont communiqués au début de l'année N+1 à la Commission secondaire du personnel compétente pour notification, portée à la connaissance du salarié avant le 30 Avril de l'année N+1 ».

A propos des procédures accélérées : tous les thèmes peuvent-ils faire l'objet d'une PA ?

- Les CSP Exécution-Maitrise doivent se réunir à minima 4 fois par an et les CSP Cadres à minima 2 fois par an. Au-delà de ces plénières, des PA peuvent être organisées sur les thématiques qui ne peuvent pas être reportées à la prochaine CSP plénière et qui ne font pas l'objet d'un vote (ex : mutations).
- En cas d'observation ou de réserve d'un membre de la CSP sur un point auquel il n'a pas pu être apporté de réponse par l'employeur permettant de lever la réserve, dans un délai de 10 jours, celui-ci est suspendu et reporté à l'ordre du jour de la commission plénière suivante.

Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

Les points à l'ordre du jour 3/3

Un membre de la CSP peut-il demander, avant la séance, communication du dossier relatif à une question inscrite à l'ordre du jour ?

- Les accords relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des CSP Exécution-Maitrise et Cadres précisent que :
« Dans le cadre des attributions des CSP, tout membre peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour ».
- De ce fait, les membres de la CSP peuvent demander le dossier préparé dans le cadre de cette question, avant la séance.

Dans le cadre de mutations entre ELD ou entre ELD et opérateurs nationaux des IEG, faut-il intégrer ces mouvements sur un bordereau d'embauche ou de publication ?

Ces mouvements devraient être intégrés sur un bordereau de publication.

Le candidat peut-il être retenu sur un quantième de mois ou impérativement au 1er du mois ?

Dès lors qu'entreprises prenantes et cédantes sont d'accord, la mutation peut tout à fait se faire sur un quantième de mois.

L'agent issu d'une autre entreprise des IEG doit-il repasser par une période de stage statutaire ?

Non, dès lors qu'il a bien accompli son année de stage dans son entreprise d'origine.

Suivi des stages statutaires : le bordereau de suivi des stages statutaires est présenté en cas d'alerte sur une potentielle interruption de stage.

Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

Le procès-verbal des CSP

❖ Il est rédigé par le secrétaire qui le transmet au Président :

- ↳ Dans un délai d'un mois à compter de la date de la séance ;
- ↳ En matière de discipline, le secrétariat de séance est tenu par le rapporteur.

❖ Il contient les différentes positions exprimées par les représentants des deux parties ainsi que toutes les informations communiquées en séance, les réponses fournies et les suggestions formulées :

- ↳ Le Président dispose d'un délai de 15 jours pour faire ses observations à compter de sa réception.
- ↳ Le procès-verbal est adressé aux membres qui ont 15 jours pour l'approuver ou s'y opposer. Seuls les membres ayant participé à la CS peuvent faire des remarques. L'absence de manifestation de leur part équivaut à une approbation. Dans le cas contraire, le projet est soumis à l'examen de la CSP au cours de la séance suivante.
- ↳ Si le secrétaire n'est pas d'accord avec les modifications proposées par le Président, les deux textes proposés sont soumis à la CSP.
- ↳ En tout état de cause, le PV comportant les deux versions sera considéré comme approuvé à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réunion de l'organisme. Le PV définitif, tenant compte des rectifications, est signé par le Président et le secrétaire puis envoyé aux membres de la CSP.

Les Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

Annexe : le rôle du rapporteur dans les dossiers disciplinaires

❖ Les fonctions du rapporteur sont les suivantes :

- ↳ Rassembler la documentation et les témoignages destinés à la commission qu'il présentera dans un exposé ;
- ↳ Veiller à l'observation rigoureuse des règles en vigueur ;
- ↳ Constituer le dossier soumis à l'examen de la commission.

❖ Le déroulement de l'enquête :

- ↳ Le rapporteur suscite et recueille tous les témoignages qui lui paraissent utiles.
- ↳ Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal établi par le rapporteur et signé par lui-même et le témoin entendu.

❖ Le contenu de l'exposé rédigé par le rapporteur :

- ↳ Le dossier comprend le rapport de l'autorité hiérarchique, une fiche sur la situation administrative du salarié, l'appréciation des supérieurs hiérarchiques sur le comportement du salarié ainsi que les comptes-rendus d'auditions.
- ↳ L'exposé indique d'une manière objective les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Il résume le contenu des différentes pièces du dossier avec les commentaires nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire.
- ↳ Le rapporteur n'a, dans son exposé, ni à faire ressortir son opinion ni à formuler de proposition de sanction.